

1500500-64.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2065382/2022 - 02º D.P. DIADEMA, 2065382 - 02º D.P. DIADEMA, 407/22/123 - 02º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Cristian Assis da Silva

Réu Preso

Vistos.

CRISTIAN ASSIS DA SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500500-64.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000384

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2065382/2022 - 02º D.P. DIADEMA, 2065382 - 02º D.P. DIADEMA, 407/22/123 - 02º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Cristian Assis da Silva

Réu Preso

Vistos.

CRISTIAN ASSIS DA SILVA, qualificado às fls. 06 e 21/22, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 09 de março de 2022, por volta de 11h, na rua Raul Seixas, altura do nº 21, bairro Casa Grande, nesta cidade e comarca de Diadema, teria trazido com ele e guardado, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 29 embalagens com 15,68g de cocaína, 16 embalagens com 4,35g de crack e 39 embalagens com 89,82g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.56/59), o réu foi notificado (fls. 95/96) e apresentou defesa preliminar as fls.99/101. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 10/05/2022 (fl.104) e o réu foi citado. Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as duas testemunhas comuns e interrogado o acusado, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (mídia digital).

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

É procedente a pretensão punitiva.

A materialidade está estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, nos laudos de constatação e no definitivo, ambos positivos para as drogas cocaína e maconha. E a autoria é incontestada não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.02/05), integralmente ratificadas em Juízo, em atendimento à notícia anônima de tráfico no lugar do crime, com apontamento de indivíduo de cor de pele parda, aproximadamente 1,70m de altura, com camisa pólo preta, bermuda preta e chinelos pretos. À vista disso, diligenciaram em viatura descaracterizada até o referido logradouro, notoriamente conhecido como ponto de traficância, quando, na altura do nº 21, esquina com a Rua Clementina de Jesus, teriam se deparado com o réu, que ostentava aquelas idênticas características, com uma pochete preta em mãos.

Assim que visualizou a proximidade da equipe policial, o acusado teria dispensado a bolsa ao solo e, abordado, teria confessado a traficância. Na pochete teriam sido apreendidas as drogas pormenorizadas na denúncia. Em busca pessoal, teria sido apreendida quantia de R\$20,00 em cédulas de pequenos valores. Os policiais foram firmes em Juízo ao confirmarem terem eles visto o réu tentar desfazer-se da pochete antes da abordagem. O local seria ponto continuado de traficância.

O réu silenciou em solo policial (fl.06). Em contraditório, qualificou-se como pessoa de 37 anos de idade, egresso há pouco mais de 30 dias quando deste novo delito. Seria usuário de maconha, cocaína e crack. Já teria sido processado por furto e por tráfico de drogas. Confessou os fatos à ele imputados, integralmente. Logo, a confissão e os testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem provas em sentido contrário.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (206 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 42 da Lei nº 11.343/06, anormal a reprovabilidade da conduta em razão de ter por objeto material cocaína e crack, drogas notoriamente mais nocivas à saúde, objeto jurídico do delito em apreço, mais vulnerado na espécie, pois. Outrossim, a quantidade de drogas, ainda que podenderável (84 porções delas, no total), não indica anormalidade para esta Comarca que exija maior reprovação do que a regra. Por tais motivos, em primeira fase, as penas são aumentadas na proporção de 1/8.

Concorrem reincidência, múltipla e específica (fls.35/38), e confissão. E,

ressalvado entendimento desta Magistrada, há jurisprudência firmada no sentido de, ainda assim, ser possível a compensação entre essas circunstâncias, muito embora de forma não integral, ao menos. Inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça, em 24/6/2022, ao revisar tese dos Recursos Especiais n. 1.947.845/SP e n. 1.931.145/SP, firmou esse entendimento sob Tema numerado 585, in verbis:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (grifos nossos).

Por tais motivos, em segunda fase, as penas são recrudescidas na proporção de 1/6 – e não na proporção de 1/5 ou mais, como é a praxe jurisprudencial para os casos de reincidência simples e genérica.

Em terceira fase, a reincidência não permite reconhecimento de qualquer privilégio. Não há, pois, causas de aumento ou de diminuições das penas, assim tornadas definitivas em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa.

Incabíveis as benesses dos arts. 44 e 77 do CP, dada quantidade da pena e reincidência múltipla e específica.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado.

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR CRISTIAN ASSIS DA SILVA, qualificado às fls. 06 e 21/22, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo, atualizado.

O condenado não poderá apelar em liberdade, como tem-se compreendido. Recomendo-o no cárcere em que está.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora, nos termos da Lei estadual n.º 11.608 de 2003.

Decreto a perda de bens apreendidos (fl.10/11), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C.

competente, certifique-se o cálculo da pena de multa. Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. RC.

Diadema, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA